

1502656-16.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack' e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502656-16.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502656-16.2021.8.26.0616 - 1167/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330442/2021 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 21776096 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 6179/21/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Vinicius Campos Rocha

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MARCOS VINICIUS CAMPOS ROCHA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 16h27min, na Rua Dom Pedro Segundo, nº 346, Vila P. Neto, nesta comarca de Poá, trazia com ele, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 porções de maconha, 18 de cocaína e 210 de 'crack'.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 96, 106/112).

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 125/126).

O réu foi citado (fls. 153).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelas

partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, aplicando-se o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O acusado postulou a redução da pena com base na confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 7/10), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), laudo de constatação (fls. 20/23) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 57/59).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "(...) estava comercializando entorpecentes no local e que quando abordado estava na posse de dinheiro e entorpecente. Indagado, narrou que fica no ponto de drogas por turno e que recebe de acordo com a comercialização empreendida. Narrou que o dinheiro que trazia consigo era fruto da comercialização empreendida no local. Informou que nunca foi preso em sua maioridade, mas que foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime praticado. Informou estar desempregado (...)." (fs. 10).

Em juízo, sustentou que estava desempregado e decidiu vender as drogas descritas na denúncia para pagar o aluguel. Afirmou que era o primeiro dia no ponto de tráfico e ganharia R\$ 100,00 a cada R\$ 1.000,00 de drogas vendidas. Negou conhecer os guardas municipais e não apresentou ressalvas. Asseverou que tem passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a roubo.

A confissão do acusado foi confirmada pela prova oral produzida.

Thiago Alkamini Braga, guarda municipal, relatou que estava em patrulhamento de rotina no local dos fatos, que é conhecimento como ponto de tráfico de drogas, quando visualizou dois indivíduos, que pareciam estar comercializando algo, pois um deles entregou algo ao outro. Informou que, no momento em que eles visualizaram a presença da viatura, correram. Disse que somente o réu foi detido, pois o outro indivíduo conseguiu fugir. Durante a abordagem, foi encontrado, na mão do réu, o valor de R\$ 20,00. Afirmou que, na mochila que ele carregava, foram localizados diversas porções de drogas, entre elas, cocaína, 'crack' e maconha (mais de cem porções) e dinheiro em notas trocadas (mais de R\$ 1.000,00). Questionado, o acusado asseverou que as drogas seriam destinadas à venda e que estava no local desde as 7 horas da manhã. Ele ainda mencionou que o dinheiro encontrado em seu poder era oriundo da mercancia ilícita. Reconheceu o acusado. Negou conhece-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Gabriel de Souza Lima.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido.

Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas por eles. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de

eventual falsa imputação.

A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhes competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não comprovou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos guardas e a confissão) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack' e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), porque o agente se vale de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito, demonstrando sua insensibilidade.

Nesse ponto, esclarecedora é a lição de Cleber Masson:

“Ocasão de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido (art. 61, II, 'j'): Nessa alínea o CP mais uma vez se utiliza da interpretação analógica ou intralegem. Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime. Calamidade pública é o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas. (...).” (Código Penal Comentado; ed. Método; 6ª edição; São Paulo; p. 374).

De outro turno, em virtude da confissão, compenso-a com a agravante acima indicada, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, levando-se em conta a ausência de indícios do envolvimento do acusado (primário e não ostenta maus antecedentes) com o tráfico ilícito de drogas, excepcionalmente, aplico o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar mínimo diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (os quais poderiam atingir inúmeros usuários). Assim, reduzo a sanção em 1/6, totalizando 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 480 dias-multa.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e a decisão proferida no HC 596.603-SP, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois estão presentes os requisitos que deram origem à prisão preventiva (fls. 31/32). Além do mais, o réu respondeu ao

processo preso, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação. Por derradeiro, importante salientar que o acusado tentou fugir da abordagem, o que indica que, caso seja solto, poderá fazer o mesmo, prejudicando a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar MARCOS VINICIUS CAMPOS ROCHA à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 480 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA